Arbeitstage-Nachweis 2026

Werkstudent · Aufenthaltserlaubnis nach § 16b AufenthG · Höchstens 140 Arbeitstage pro Kalenderjahr
Stand: 30.10.2026

> **Kurz gesagt:** Von meinen 140 Arbeitstagen habe ich bis Ende Oktober **120,5 Tage** verbraucht. Es bleiben **19,5 Tage** für November und Dezember. Damit komme ich durch den November in Teilzeit und durch den Dezember — aber nur, wenn ich **eine Woche unbezahlt frei nehme**. Am 1. Januar 2027 beginnt ein neues Konto mit 140 Tagen.

120,5	19,5	140
VERBRAUCHT JAN–OKT	REST HEUTE	LIMIT PRO JAHR

1. Die Regel (the rule)

Als Studierender aus einem Nicht-EU-Land darf ich laut meiner Aufenthaltserlaubnis höchstens **140 Arbeitstage im Kalenderjahr** arbeiten. Das Konto läuft vom 1. Januar bis zum 31. Dezember und beginnt jedes Jahr wieder bei null. Gezählt wird nicht in Stunden, sondern in **Tagen** — und zwar für jede Kalenderwoche einzeln.

Arbeitstag bis 4 Stunden	**0,5 Tage**
Arbeitstag über 4 Stunden	**1,0 Tage**
Ganze Woche pauschal — nur außerhalb der Vorlesungszeit oder in der Vorlesungszeit bei höchstens 20 Stunden	**2,5 Tage**
Urlaub und Krankheit	**0 Tage**

Für jede Woche werden beide Rechenwege geprüft; es gilt das **niedrigere** Ergebnis (Günstigkeitsprüfung). Entscheidend für den Dezember: Eine Woche mit **mehr als 20 Stunden während der Vorlesungszeit** bekommt die Pauschale von 2,5 Tagen **nicht** — sie wird taggenau gezählt und kostet dann **5,0 Tage statt 2,5**.

2. Das ganze Jahr (the whole year, with the running balance)

ZEITRAUM	TÄTIGKEIT	BERECHNUNG	TAGE	VERBRAUCHT	REST VON 140
Januar – Oktober	**laut eigener Aufstellung**	**Summe aller Arbeitswochen**	**120,5**	**120,5**	**19,5**
KW 45 · 02.–08.11.	Teilzeit · 20 h	Pauschale 2,5 (max. 20 h)	2,5	123,0	**17,0**
KW 46 · 09.–15.11.	Teilzeit · 20 h	Pauschale 2,5 (max. 20 h)	2,5	125,5	**14,5**
KW 47 · 16.–22.11.	Teilzeit · 20 h	Pauschale 2,5 (max. 20 h)	2,5	128,0	**12,0**
KW 48 · 23.–29.11.	Urlaub	kein Arbeitstag	0	128,0	**12,0**

KW 49 · 30.11.–06.12.	Urlaub	kein Arbeitstag	0	128,0	**12,0**
KW 50 · 07.–13.12.	unbezahlt frei	kein Arbeitstag	0	128,0	**12,0**
KW 51 · 14.–20.12.	Vollzeit · 40 h	taggenau 1+1+1+1+1 — über 20 h in der Vorlesungszeit	**5,0**	133,0	**7,0**
KW 52 · 21.–27.12.	Vollzeit · 40 h	Pauschale 2,5 — vorlesungsfreie Zeit	2,5	135,5	**4,5**
KW 53 · 28.12.–03.01.	Vollzeit · 36 h	Pauschale 2,5 — vorlesungsfreie Zeit	2,5	138,0	**2,0**
Gesamt 2026			**138,0**	**138,0**	**2,0**

Der Urlaub läuft vom **22.11. bis 5.12.2026** (10 Werktage) und fällt in die Wochen 48 und 49. Die **vorlesungsfreie Zeit** beginnt am **21.12.2026** — deshalb kosten die Wochen 52 und 53 nur je 2,5 statt 5,0 Tage. Die Summe Januar–Oktober beruht auf meiner eigenen Aufstellung.

```
120,5 Tage Januar bis Oktober
+ 17,5 Tage November und Dezember
──────────────
138,0 Tage von 140 erlaubten Tagen
2,0 Tage bleiben übrig
```

3. Die freie Woche: zwei Möglichkeiten (two options)

Eine Woche muss unbezahlt frei bleiben, sonst komme ich über das Limit. Für den Zeitpunkt gibt es zwei Varianten — sie sind aber **nicht gleichwertig**:

Variante A — frei vom 7. bis 13. Dezember `138,0 von 140 — passt`

Die freie Woche schließt direkt an meinen Urlaub an. Ich bin damit vom **22.11. bis 13.12.** durchgehend weg und arbeite danach **ohne Unterbrechung vom 14.12. bis 3.1.**
Es bleiben **2,0 Tage Puffer** — falls doch einmal ein zusätzlicher Tag anfällt.

Variante B — frei vom 16. bis 22. November `140,5 von 140 — zu viel`

Diese Woche ist eine **Teilzeitwoche** und kostet nur 2,5 Tage. Nehme ich sie frei, spare ich auch nur 2,5 Tage — dafür arbeite ich dann die volle Dezemberwoche vom 7.–13.12. für 5,0 Tage. Unter dem Strich komme ich auf **140,5 Tage** und liege damit **0,5 Tage über dem Limit**.

Variante B geht nur mit einer Zusatzregel: Wenn ich an **einem einzigen Tag im Dezember höchstens 4 Stunden** arbeite, zählt dieser Tag nur als halber Tag. Dann lande ich bei genau **140,0 Tagen** — exakt am Limit, ohne jeden Puffer.

Ich schlage Variante A vor. Sie ist einfacher zu planen, lässt einen kleinen Puffer und braucht keine Sonderregel für einzelne Tage.

4. Warum überhaupt eine Woche frei sein muss (why a week off at all)

Der Urlaub hilft hier nicht weiter: Urlaubstage sind keine Arbeitstage, sie geben mir aber auch keine zusätzlichen Tage. Entscheidend ist allein, wie viele Tage noch auf dem Konto sind.

Ohne freie Woche: Würde ich alle Wochen im Dezember arbeiten, käme ich auf **143,0 Tage** — also 3,0 Tage über dem Limit.

Die freie Woche muss in der Vorlesungszeit liegen. Nur dort kostet eine Vollzeitwoche 5,0 Tage. Eine Woche in der vorlesungsfreien Zeit — also über Weihnachten — kostet ohnehin nur 2,5 Tage; sie frei zu nehmen würde zu wenig sparen und ich bliebe bei **140,5 Tagen**. Deshalb arbeite ich über Weihnachten und nehme die Woche im Dezember davor frei.

5. Ab Januar 2027 (from January)

Am 1. Januar 2027 beginnt ein neues Konto mit 140 Arbeitstagen. Ab der ersten Januarwoche kann ich wieder im vereinbarten Umfang arbeiten. Wenn es hilft, plane ich die Vollzeitphasen im nächsten Jahr bevorzugt in die **vorlesungsfreie Zeit** — dort kostet eine volle Arbeitswoche nur 2,5 statt 5,0 Tage. Bei gleichem Limit kann ich dort also doppelt so lange arbeiten.

Datum, Unterschrift Studierende/r

Zur Kenntnis genommen

Berechnet mit meinem eigenen Arbeitstage-Konto nach den Zählregeln für Studierende mit Aufenthaltserlaubnis nach § 16b AufenthG (Günstigkeitsprüfung je Kalenderwoche, Montag bis Sonntag). Grundlage für die Wochen 52 und 53 ist eine vorlesungsfreie Zeit ab dem 21.12.2026. Dieses Dokument ist eine Arbeitsplanung, keine Rechtsauskunft.